

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/1163

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – זמינות שירותים רפואיים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 23 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 23, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) לא היה במרחק סביר ממקום מגוריו של החבר בקופת החולים נותן שירות של הקופה או מטעמה בתחום המפורט בתוספת התשיעית, רשאי החבר לבחור לקבל את שירות הבריאות מידי נותן שירות של קופת חולים אחרת שמצוי במרחק סביר כאמור, במימון קופת החולים שבה הוא חבר."

2. אחרי התוספת השמינית לחוק העיקרי יבוא:

תשיעית

"תוספת תשיעית

סעיף 23(ד)

תחומי שירותים המוחרגים מהסדרי הבחירה במקרה של העדר זמינות בקרבת מקום המגורים

1. דימות בתהודה מגנטית".

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרתה של הצעת החוק היא להנגיש שירותים רפואיים למבוטחי קופות החולים על ידי קביעת סל שירותים שקופת החולים תהיה מחויבת להעניק למבוטחיה ללא קשר להסדרים הקיימים בינה ובין נותני שירותים וספקים.

בהתאם להוראות סעיף 23 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 (להלן – החוק), מבוטח רשאי לבחור נותן שירותים מבין נותני השירותים של הקופה או מטעמה, בכפוף להסדרי הבחירה והיקפה כפי שקבעה קופת החולים.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

בפועל, קופות החולים מתקשרות עם נותני שירותים ובתי חולים שבבעלותן וכך מבוטחי קופות החולים אינם יכולים לפנות לבתי חולים ציבוריים ולנותני שירותים בקרבת מקום מגוריהם אלא נאלצים לפנות לנותני השירותים מרוחקים שבבעלות הקופה. מוצע לתקן את החוק ולקבוע כי מבוטחי קופות החולים יהיו רשאים לפנות לנותני שירותים ובתי חולים לקבלת שירותים מסוימים, שייקבעו בתוספת התשיעית, בקרבת מקום מגוריהם, אף אם אינם נמצאים בהסדר עם קופת החולים. בשלב זה מוצע לקבוע את שירות הדימות בתהודה מגנטית כשירות שניתן לקבל בקרבת מקום המגורים ללא הסדר כאמור, ובעתיד ניתן יהיה להוסיף לתוספת התשיעית תחומי שירות נוספים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת סאלח סעד וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/5209) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/2544). הצעת החוק זהה לפ/24/2544 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)